Non sine gravi animi Nostri moerore — Episcopo Friburgensi de matrimoniis mixtis

GREGORIUS PP. XVI. · 1846-05-23 · Latin

Venerabili fratri episcopo Friburgensi

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Non sine gravi animi Nostri moerore iam noscebamus, ven. frater, quae tuis literis die quarta proximi mensis martii ad Nos datis do- lenter significas, de deploranda in istis regio- nibus catholicos inter et acatholicos matrimo- niorum frequentia, deque civilis potestatis in eiusmodi nuptiis agendi ratione. Compertum enim exploratumque est, catholicos, seu viros seu mulieres, qui mixtis nuptiis temere contrahendis, se ac prolem inde suscipiendam in perversionis periculum iniiciunt, contra natu- ralem divinamque legem peccare. Quam sane legem sartam tectamque tueri contendit Eccle- sia et haec Apostolica Sedes, seu in generali ipsarum nuptiarum prohibitione, seu in cau- tionibus, quas iure suo exigit, cum ob graves aliquas causas ea coniugia aegre admodum sinit, ut scilicet non solum catholicus coniux ab aca- tholico perverti non possit, quin potius ille teneri se sciat ad hunc pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam ut proles utriusque sexus ex hisce matrimoniis procreanda in ca- tholicae religionis sanctitate omnino educari debeat. Quamobrem, ven. fr., meritis te in Domino laudibus summopere prosequimur, quod, pro. episcopalis tui ministerii officio, in tanti momenti rem curas cogitationesque merito con- verteris, Ecclesiae de mixtis matrimoniis doctri- nam, ius libertatemque tueri, vindicare studue- ris, ac pastorali robore et constantia exortos abusus de medio tollere, tuisque praesertim parochis saepius praecipere, mandare non de- stiteris, ut in huiusmodi nuptiis Ecclesiae re- gulas a Nobis et praedecessoribus Nostris tanto studio inculcatas, religiosissime servent.

Et quidem, quod ad benedictionem attinet, eam, veluti optime noscis, haec Apostolica

Sedes prohibere consuevit in illis quoque matrimoniis , quae inter catholicos et acatholicos ineuntur, impetrata eiusdem Sedis venia atque adhibitis cautionibus ab illa praescriptis. Atque etsi deinde tolerari potuerit, ut mos in nonnul- lis regionibus inductus servaretur, benedicendi matrimoniis mixtis initis cum Ecclesiae venia et praedictis cautionibus, nunquam tamen to- leranda est eadem benedictio in iis casibus, in quibus, nulla accedente Ecclesiae venia, nec prae- viis necessariis cautionibus, manifestum idemque gravissimum admittitur crimen in ipso ma- trimonii foedere ineundo. Nunquam enim to- lerari debet, ut sacrilegis hisce contractibus sacri ritus admisceantur, et sacerdotes Dei videantur suo facto probare, quod ore illicitum esse edo- cent et praedicant. Atque id probe sentiunt adversarii nostri, qui certe in huiusmodi nuptiis de catholici sacerdotis benedictione minime laborarent, nisi intelligerent illam conducere ad extenuandam, atque adeo ad obliterandam sen- sim in catholici populi animis memoriam ca- nonum, qui haec detestantur connubia, et con- stantissimi studii, quo sancta mater Ecclesia filios suos avertere consuevit ab iisdem coniu- giis in eorum futuraeque prolis perniciem con- trahendis. Nostri scilicet contradictores cognoscunt, si res ex eorum votis succederet, facile inde futurum, ut catholicae potissimum foe- minae aut licita aut non tam graviter illicita existimarent ea coniugia, quae sacris Ecclesiae ritibus et sacerdotali benedictione honestari vi- derent.

Atque haec consona sunt praeceptionibus et monitis, quae sive in Nostris, sive in decessoris Nostri Pii VIII ad diversos archiepiscopos et episcopos literis sive instructionibus, aut eius aut Nostro iussu editis, consignata fuisse co- gnoscis, ven. frater. Nec vero refert, si ad non- nullos tantum antistites, qui hanc Apostolicam Sedem consuluerant, illae instructiones datae sunt, quasi aliis liberum sit, illarum non sequi sententiam. Enimvero non agitur hic de aliqua nova lege a Nostro praedecessore aut a Nobis inducta, quum uterque Nostrum eo potius spe- ctaverit, ut, pro locorum adiunctis, emollire- mus, quoad fieri potest, disciplinae severitatem, et ea simul inculcaremus, quae pravis usibus tollendis, sanae doctrinae deposito custodiendo, ac matrimonii sanctitati, catholicae religionis incolumitati et animarum saluti tuendae neces- saria iudicavimus. Itaque, etiamsi literae et instructiones illae, in qua parte aliquid novi in- dulgent vel tolerant, ad ea tantum referuntur loca, pro quibus datae sunt, nullis tamen limi- tibus illarum circumscribitur ratio, quatenus incommutabilem annunciant Ecclesiae doctri- nam, canonumque inculcant sententiam, et pra- vos, qui alicubi invalescebant, usus proscribunt.

Atque huc pertinet quae hac de re a Nobis in- dicata fuerunt in pluribus allocutionibus ad venn. fratres Nostros S. R. E. cardinales in con- sistorio, quarto id. decembris millesimo octin- gentesimo trigesimo septimo, idibus septembris millesimo octingentesimo trigesimo octavo et postridie nonis iulii millesimo octingentesimo trigesimo nono habitis, quas statim typis in vulgus edi iussimus.

Haec tuis commemoratis literis rescribenda censuimus ven. frater, ut alacriori usque studio

et firmitate omnes boni pastoris partes implere, atque in tanti momenti negotio Ecclesiae cau- sam propugnare pergas, nihilque intentatum re- linquas, quod ad tui gregis salutem procuran- dam pertinere posse cognoveris. Nos quidem pro officii Nostri munere, quantum cum Do- mino poterimus, haud omittemus omnem ope- ram adhibere, ut sacrae istic res, Deo bene iuvante, in meliorem conditionem adducantur. Interim vero, dum tibi de pastorali tua solli- citudine vehementer gratulamur, Nostrae in te praecipuae benevolentiae testem ac caelestium omnium munerum auspicem, apostolicam bene- dictionem ex intimo corde depromptam, tibi ipsi, venerabilis frater, et omnibus tuae eccle- siae Clericis laicisque fidelibus peramanter im- pertimur.

Datum Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die vigesima tertia maii millesimo octingentesimo quadragesimo sexto, pontifica- tus Nostri anno decimo sexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1902. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition headings, running titles, folios and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.